

Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

<u>Dersin Kodu ve İsmi</u>	ASB307 İNSAN HAKLARI DEMOKRASİ
<u>Dersin Sorumlusu</u>	PROF. DR. YASEMİN KEPENEKÇİ
<u>Dersin Düzeyi</u>	LİSANS
<u>Dersin Kredisi</u>	8
<u>Dersin Türü</u>	SEÇMELİ
<u>Dersin İçeriği</u>	1 Temel hukuksal kavramlar bilgisi 2 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi 3 İnsan hakları ve demokrasinin Batı'daki tarihi gelişimi 4 İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki tarihi gelişimi 5 İnsan hakları ve demokrasinin uluslararası alana geçişi 6 İnsan hakları ve demokrasi eğitiminin tanımı, amacı ve önemi 7 İnsan hakları ve demokrasi eğitiminin etkililiği 8 Öğrencilerle birlikte belirlenecek değişik insan hakları ve demokrasi konularının (kadın hakları, çocuk hakları, yaşama hakkı, eğitim hakkı, özel hayatın gizliliği, seçme seçilme hakkı, barış hakkı, çevre hakkı gibi) örnek işlenişi
<u>Dersin Amacı</u>	1. Hukuk, insan hakları ve demokrasi gibi konularda bilinmesi ve öğrencilerde insan haklarına saygı, hakları kullanma, koruma ve geliştirme bilincinin oluşturulması. 2. İnsan hakları ve demokrasinin Batı'daki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimin anlaşılması 3. İnsan hakları ve demokrasinin uluslararası alana geçişinin tartışılması 4. İnsan hakları ve demokrasi eğitiminin öneminin anlaşılması 5. İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde okul ikliminin öneminin anlaşılması 6. İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde öğretmenin rolünün anlaşılması 7. İnsan hakları ve demokrasi eğitiminde diğer derslerden yararlanmanın öneminin anlaşılması 8. İnsan hakları ve demokrasi derslerinin etkililiğinde, dersin içeriğinin, derste uygulanan etkinliklerin, kullanılan yöntem ve materyallerin ve ders sonunda yapılan değerlendirmenin öneminin anlaşılması
<u>Dersin Süresi</u>	2 SAAT/HAFTA
<u>Eğitim Dili</u>	TÜRKÇE
<u>Ön Koşul</u>	
<u>Önerilen Kaynaklar</u>	-Karaman-Kepenekci, Y. (2000) İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı Yayıncılık, 191 s. -Karaman-Kepenekci, Y. (2014) Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi, 296 s. -Akyüz, E. (2015) Çocuk Hakları. Ankara: Pegem Yayınları. -Gemalmaz, M.S. (2002) Ulusal Üstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş. İstanbul: Beta Yayıncılık. -Gözübüyük, Ş. (2013) Hukuka Giriş. Ankara: Turhan Kitabevi. -Kapani, M. (1981) Kamu Hürriyetleri. Ankara: A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları. -Mumcu, A. (1994) İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri. Ankara: Savaş Yayınları. -Reisoğlu, S. (2001) Uluslar arası Boyutlarıyla İnsan Hakları. İstanbul:

	Beta Yayıncılık. -İnsan hakları eğitimi konusunda yazılmış tüm diğer yerli ve yabancı kaynaklar
Dersin Kredisi	8
Laboratuvar	
Diğer-1	

温州市洞头区审计发现重大问题责任 认定办法（试行）

第一条 为进一步发挥审计在干部监督管理中的重要作用，规范权力运行和严格责任落实，建立审计发现重大问题责任认定机制，全面精准服务“纪巡审”联动、组织会商、纪委责任追究、全区领导干部考核积分等管理，特制定本办法。

第二条 本办法适用于所有纳入审计项目计划的项目。

第三条 本办法所称的重大问题是指重大决策部署贯彻落实、重大经济决策管理、重大工程建设管理、资金资产资源管理和经济风险防控等四方面问题，审计发现的重大违法违纪问题按有关规定办理。

第四条 重大决策部署贯彻落实方面一般包括下列类型问题：

（一）落实重大决策部署不务实。贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位，造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费，生态环境破坏，公共利益损害等后果的。

（二）重大项目、重点工作任务推进不力。对重大战略、重大规划、业务条线等部署的重点工作、重要任务、重大项目，存在申报不实、进度未达要求等情况。

~~（三）过紧日子政策落实不到位。未经批准擅自举办会展、论坛等活动。“三公”经费、会议费、培训费等支出不合理，存在铺张浪费情况。~~

~~（四）民生保障措施落实不到位。民生实事任务部署不精准、民生领域政策未落实到位、民生实事项目未如期落地、未能如期兑现等问题。~~

~~（五）破坏营商环境等问题。财政、经信、住建、交通等职能部门在涉企政策兑现、资金拨付、政务服务、拖欠民营企业中小企业账款、不及时清退各种保证金等营商环境方面存在的问题。~~

~~（六）其他相关重大决策部署贯彻落实方面问题。~~

~~第五条 重大经济决策管理方面一般包括下列类型问题：~~

~~（一）重大经济事项程序不合规。重大经济事项未按规定程序和权限进行集体决策，未经充分论证、听取意见等民主程序，造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费，生态环境破坏，公共利益损害等后果的。~~

~~（二）重大经济事项决策不科学。融资决策失误，导致项目费用不合理增加；决策反复造成建设资金损失浪费；决策不科学，导致半拉子工程、烂尾楼等。~~

~~（三）重大经济事项决策内容不合法。重大经济事项决策内容违反有关党内法规、法律法规、政策规定、或与国家宏观调控、产业发展、环境保护等政策相抵触。~~

~~（四）重大经济事项执行不力。重大经济事项推进过程中因执行或监管不力导致未按期完成、未实现预期目标，甚至造成损失浪费、风险隐患等。~~

~~（五）其他相关重大经济决策管理方面问题。~~

~~第六条 重大工程建设管理方面一般包括下列类型问题：~~

~~（一）重大项目谋划深度不够。重大项目盲目上马，盲目举债搞劳民伤财、破坏生态环境的形象工程、政绩工程、面子工程。项目立项缺乏可行性研究，项目重复建设，概预算脱离实际。~~

~~（二）审批和建设程序不合规。重大项目基本建设程序倒置，未批先建，违规用地，未办理施工许可或开工备案手续，造成损失的。重大项目存在肢解发包、规避公开招标，设置排他性条款限制投标人，围标、串标等行为。工程重大设计变更不办理报批手续或先实施后补批。~~

~~（三）合同管理不合规。以阴阳合同、虚假合同方式套取国有资产；合同签订违背招标文件实质性条款，施工总承包等合同有关条款背离招标文件和招标承诺，最终造成损失浪费；未按合同约定时间、方式支付工程款，未经造价审核支付工程款，重复多计工程结算价款。~~

~~（四）工程建设管理不到位。工程以次充好、偷工减料；工期不合理或抢工期造成质量问题；施工未达设计要求，存在质量安全隐患。因管理不善导致工程项目建设进度严重滞后。施工现场安全措施落实不到位，易引起安全隐患的。隐蔽工程记录不及时或不真实，对造价影响较大的。~~

~~（五）工程后续管理不规范。如职责缺失，导致工程项目建成后长期闲置；已完工项目未及时进行结算、竣工财务决算及竣工验收，造成国有资产损失浪费。~~

~~（六）其他相关重大工程建设管理问题。~~

~~第七条—资金资产资源管理和经济风险防控方面—~~一般包括以下类型问题：~~—~~

~~—（一）政府采购不规范。采取拆分项目方式，“化整为零”规避集中采购、公开招标、单一来源采购依据不足，没有按照合同约定对所采购的资产和服务进行验收。本部门职责范围内重要工作通过政府购买服务方式外包。—~~

~~—（二）重大资产管理不到位。资产出租等处置不规范，未按规定审批和公开招标，资产管理不善，长期空置，造成损失浪费。—~~

~~——（三）资金使用管理不到位。挤占挪用资金；项目资金存在使用绩效不高，导致损失浪费等情况。—~~

~~—（四）矿产资源管理不到位。越界开采、无证开采、矿山生态环境修复治理不到位，矿山废料、工程性石料处置不规范等。—~~

~~—（五）国企存在运营和债务风险隐患。国企项目运营管理不善，导致国有资产损失浪费；国企实际筹融资能力和经营管理能力不匹配，未考虑市场形式，降低融资成本等，存在融资风险。以贸易合作、股权投资为名，向不具有股权关系的企业出借资金或提供信用担保，造成国有资产损失。偏离核心主业，盲目扩大经营业务导致经营风险。—~~

~~—（六）其他相关资金资产资源管理和经济风险防控方面问题。—~~

~~——第八条—重大问题责任认定总体参照经责审计“五审五评”，同时应把握以下原则和要求：—~~

~~——（一）牢牢把握“审计机关首先是政治机关”“审计监督首先是经济监督”的定位，把讲政治贯穿审计工作始终，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，通过监督检查经济问题、经济责任，反映政治问题、政治责任。—~~

~~——（二）牢固树立“审事评人”理念，以研究思维贯穿于审计全过程，深入查找问题根源，深挖背后的体制机制问题，运用系统性和全局性思维揭示重点问题。~~

~~——（三）提高责任链条完整度，按照权责一致原则，根据权力运行环节梳理责任链条，全过程分析各环节责任人的参与程度、履职尽责情况、所起的作用及导致结果，客观审慎界定责任。~~

~~——（四）提升责任界定精准度，做到内容精准、重点突出、评价客观、定性恰当，既要统一定责的口径和尺度，做到一把尺子量到底，防止定责的主观随意性，防止同样问题有的定责有的不定责；又要考虑时代背景、主客观因素、产生的后果等，防止简单地一刀切。~~

~~——（五）按照“三个区分开来”原则，对符合容错免责条件的问题进行免责。~~

~~——第九条——重大问题责任认定实行全过程管理：~~

~~——（一）重大问题责任认定实行审计组长负责制，其他审计人员对分工的审计问题负责。~~

~~——（二）审计人员在现场实施阶段，对照第七条的原则和要求，梳理需要进行责任认定的重大问题清单。~~

~~——（三）重大问题责任认定事项纳入项目中期汇报会议议程，与会人员对审计组提出的重大问题责任清单进行逐项研判，最终确定需进行责任认定的重大问题。~~

~~——（四）审计组对会议议定的重大问题，通过查阅资料、询问谈话等多种方式，进行全链条的责任认定，并充分听取各当事人意见。~~

~~（五）经济责任项目应编制取证单、工作底稿等形式对责任进行全链条的描述，非经济责任项目应编制重要管理事项记录（附件 1）对责任进行全链条的描述，包括经办人、科室负责人、分管领导、主要领导在事件中所起的作用。~~

~~（六）所有项目均应及时填报审计发现重大问题责任认定清单（附件 2），在审计报告出具 1 个月内由审计组组长负责报经经责科统一归集管理，以备后续与纪检部门、组织部门对接调取。~~

~~（七）纸质资料由审计组长纳入审计项目档案管理。~~

~~第十条 审计人员对重大问题责任认定负有保密义务。~~

~~第十一条 本办法由经责科负责解释，自印发之日起试行。~~